



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

composta dai magistrati:

dott. Antonio Perinelli – Presidente

dott. Sandro Venarubea – Consigliere relatore

dott. Luca Ponzillo – Consigliere

all'udienza del 14 febbraio 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4556 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente

tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1* e *Parte_2* (c.f. *C.F._2*), elettivamente domiciliati in Roma, Via Lutezia n. 8, presso lo studio dell'avv. Maurizio Nucci, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello – appellanti

e

Controparte_1 (c.f. *CodiceFiscale_3*), elettivamente domiciliato in Roma, Via M. Mercati n. 17/A, presso lo studio dell'avv. Andrea D'Amico, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – appellato

e

Controparte_2 (c.f. *C.F._4*), elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana n. 2, presso lo studio dell'avv. Serapio Deroma (c.f. *C.F._5*), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado – appellato

e

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 23/06/2017, Parte_1 e Parte_2 [...] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 24015/2016 del Tribunale ordinario di Roma pubblicata il 23/12/2016, resa nel giudizio di primo grado relativo alle cause civili riunite iscritte ai n. 88490/2003 e 79034/2006.

§1.1 - I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.

<< Con atto di citazione inoltrato per la notificazione tramite il servizio postale il 10.11.2003, introduttivo della causa civile iscritta al n. 88490/2003 R.G., [...] Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la madre CP_6 e i germani Antonio e Controparte_2 ed esponeva che il padre CP_1 [...] , nato ad Antonina (Brasile) il 19.8.1927 era deceduto ab intestato il 29.6.2001, lasciando la coniuge e i figli coeredi e comproprietari dei beni così indicati:

- “1) Appartamento sito in Roma, Via Achillini n. 7 int. 5;
- 2) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Massa Carrara p. 4° int. 20;
- 3) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Massa Carrara p. 4° int. 21;
- 4) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Massa Carrara p. 4° int. 22;
- 5) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Massa Carrara p. 4° int. 23;
- 6) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Massa Carrara p. 4° int. 24;
- 7) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Stazione n. 27, p. 1°;
- 8) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Stazione p. T vani 4,5;
- 9) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Stazione p. T vani 5;
- 10) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Stazione n. 14 p. T;
- 11) Immobile sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) Via Stazione n. 15, p. T;
- 12) Terreno coltivato ad uliveto sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) di ettari 1388;
- 13) Terreno adibito a seminativo sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) di ettari 260;
- 14) Terreno adibito ad uliveto sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) di ettari 564;
- 15) Terreno adibito ad uliveto sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) di ettari 160;
- 16) Terreno adibito ad uliveto sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) di ettari 700;
- 17) Terreno adibito ad uliveto sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) di ettari 3503; 18) terreno adibito a pascolo sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) partita 7925, catasto CT, foglio 5, numero 74;
- 19) Terreno adibito ad uliveto sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) partita 7925;
- 20) Terreno adibito ad uliveto sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) ettari 1200;
- 21) Terreno adibito a pascolo sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) catasto CT, foglio 6 numero 82;

22) Terreno adibito a pascolo sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) catasto CT, foglio 6 numero 81;

23) Terreno adibito a pascolo sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) catasto CT, foglio 6 numero 80;

24) Terreno adibito a seminativo arboreo sito nel Comune di Cirò Marina (Cz) ettari 740;

25) Terreno sito nel Comune di Cirò Marina (Cz), identificato come Lotto A, assegnato a sorte in data 18 febbraio 2002 agli eredi del defunto CP_1

[...];

26) Trattore Fiat 570".

L'attore proponeva la domanda:

"piaccia all'III.mo Tribunale adito accertare il diritto del Dott. Parte_1 allo scioglimento della comunione ereditaria e, per l'effetto: - nominare un consulente tecnico ex art. 194 disp. att. del cod. proc. civ., per l'esatta individuazione e stima della massa attiva e per la predisposizione delle porzioni del compendio ereditario da assegnare a ciascun erede/condividente;

- disporre la divisione di tutto il compendio ereditario lasciato dal Dott. CP_1

[...] (quale definitivamente accertato in corso di giudizio) secondo il progetto divisionale predisposto dal Giudice o da un notaio a ciò incaricato, a norma degli art. 713 e sgg. del cod. civ., attribuendo a ciascun erede i beni, in natura o in denaro, cui ha diritto.

- disporre a carico della massa ogni spesa, anche della presente procedura, ovvero, in caso di infondate contestazioni in ordine al diritto di procedere alla divisione o di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli oppositori alle relative spese legali e di procedura".

Fissata la prima udienza al 6.2.2004, Controparte_2 si costituiva in giudizio il 12.1.2004, non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, ed esprimeva che, a differenza dei fratelli, aveva accettato l'invito del padre ad abitare nell'appartamento sito in Roma, Via Achillini n. 7, interno 5, che aveva provveduto a "migliorar[e] nel tempo con i significativi interventi di restauro, analiticamente indicati nel computo metrico estimativo che si produce[va] (doc. n. 7), con la consapevolezza che lo stesso gli sarebbe stato lasciato in eredità, come più volte manifestato dal padre, previa soddisfazione degli altri eredi, mediante attribuzione degli altri beni dell'asse".

Controparte_2 chiedeva:

"voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:

in via principale disporre lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi con il decesso del compianto sig. Controparte_1, previa formazione delle quote divisionali, con conseguente attribuzione in proprietà esclusiva delle medesime.

In via riconvenzionale accertare e dichiarare che il concludente ha effettuato sull'immobile i lavori di cui al computo metrico del doc. n. 7 richiamato nella superiore

narrativa, per un importo di spesa pari ad Euro 45.407,45 e disporre lo scorporo dalla valutazione complessiva dell'appartamento. Con vittoria di spese”.

In date 16.1.2004 e 27.1.2004, si costituivano in giudizio, rispettivamente, *Parte_2* ed *CP_6* non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria e il primo proponeva la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell'appartamento sito in Roma.

Concessi i termini previsti dagli art. 180 e 183 c.p.c., prodotta documentazione, raccolti interrogatori formali delle parti, ammessa consulenza tecnica d'ufficio, svolta dal Dott. Ing. *Persona_1*, la causa era assegnata a questo Giudice con decreto reso il 23.3.2010.

Con ordinanza resa il 14.5.2010, era richiesta all'attore la produzione di documentazione idonea a identificare i beni immobili oggetto della domanda di divisione e i litisconsorti, ai sensi dell'art. art. 1113 c.c., oltre la relativa certificazione catastale e la nota di trascrizione dell'atto di citazione (art. 2646 c.c.), mediante certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari, o certificazione sostitutiva notarile, attestante le iscrizioni e trascrizioni intercorse tra la trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio e la trascrizione dell'atto di acquisto della proprietà dei beni immobili a favore del dante causa delle parti.

Differito tale termine, con ordinanza del 4.5.2011 era disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, ritenuta nulla in difetto dell'indicazione degli estremi identificati catastali dei beni immobili oggetto della domanda di divisione e questo adempimento era effettuato con l'atto di citazione inoltrato per la notificazione tramite il servizio postale il 31.5.2011.

Con ordinanza del 15.6.2011, veniva reiterata la suindicata disposizione ai sensi degli art. 1113, comma 3°, c.c. e 2646 c.c., con termine prorogato, per conseguire il completamento dei relativi adempimenti.

Il 11 maggio 2012, *Controparte_5* interveniva volontariamente in giudizio, esponendo di essere figlia di *Controparte_1* e di aver promosso una causa civile per il disconoscimento della propria paternità, alla cui positiva definizione avrebbe instaurato una causa civile per l'accertamento dell'indicata paternità, nei confronti degli eredi del padre naturale.

L'intervenuta chiedeva la sospensione della causa di divisione a norma dell'art. 295 c.p.c. e, nel merito, l'accertamento della propria qualità di coerede di *CP_1* [...], per conseguire la quota spettante.

Con atto di citazione inoltrato per la notificazione tramite il servizio postale il 27.11.2006 *Pt_1* e *Parte_2* promuovevano, nei confronti di [...]
CP_2, la causa iscritta al n. 79034/2006 R.G., chiedendo:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma:

1. disporre la immissione degli attori nel possesso dell'appartamento sito in Roma, via Achillini n. 7, in qualità di comproprietari per la quota ereditaria rispettivamente a ciascuno spettante;

2. condannare parte convenuta nei confronti degli attori, ciascuno per le rispettive quote ereditarie, al pagamento della indennità di occupazione commisurata al valore locativo del bene dal periodo dell'apertura della successione alla effettiva immissione nel compossesso;

3. condannare l'ing. *Controparte_2* alla immediata rimessione, a sua cura e spese, dell'appartamento in Roma, Via Achillini n° 7, nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dal medesimo eseguiti, in difetto, autorizzare le parti attrici nell'esecuzione dei necessari lavori a spese del convenuto.

4. Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.

A sostegno della domanda, gli attori esponevano che il convenuto abitava nell'appartamento in Via Achillini n. 7, compreso nel compendio ereditario di *Controparte_1*, a decorrere dall'apertura della successione ereditaria, aveva impedito loro di farne parimenti uso, vi aveva eseguito imprecisati lavori, non autorizzati dai coeredi, nell'inosservanza della normativa edilizia e urbanistica.

Controparte_2 si costituiva in giudizio il 20.4.2007, in vista della prima udienza che era stata differita al successivo giorno 11, con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c.

Esponeva di essere stato l'unico fratello ad aver accettato l'offerta del padre di abitare nell'appartamento di Via Achillini n. 7, in cui, con il suo espresso consenso verbale, aveva eseguito lavori di ristrutturazione; contestava la sussistenza del diritto azionato per il pagamento dell'indennità di occupazione di tale bene immobile, esponendo che *Pt_1* e *Parte_2* avevano utilizzato in via esclusiva, rispettivamente, l'appartamento e la casa siti in Cirò Marina; proponeva istanza ex art. 89 c.p.c. per la cancellazione di espressioni contenute nell'atto di citazione riferite alle violazioni della normativa urbanistica; eccepiva la carenza di legittimazione degli attori alla domanda di riduzione in pristino dell'appartamento ristrutturato, esponendo che i lavori erano stati eseguiti quando era in vita il padre.

Il convenuto chiedeva:

“Voglia l'On.le Tribunale Adito, contrariis reiectis:

1) dichiarare insussistente la materia del contendere in ordine alla richiesta di disposizione del compossesso dell'immobile in Roma, Via Achillini n. 7, int. 5.

2) Dichiarare totalmente infondata e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento pro quota dell'indennità di occupazione rapportata ad un canone locativo o a qualsivoglia ulteriore parametro.

3) Dichiarare la carenza di legittimazione degli attori in relazione alla domanda di rimessione in pristino dell'immobile di Via Achillini n. 7 in Roma, atteso che l'immobile medesimo è caduto in successione dopo l'esecuzione degli stessi lavori, che risultavano autorizzati dal de cuius, allora legittimo proprietario.

4) In accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, condannare gli attori, ciascuno per la propria quota ereditaria, a pagare tutte le spese di condominio ed a

rifondere al concludente le spese di ristrutturazione dell'appartamento dallo stesso sostenute, ovvero, in subordine, per indebito arricchimento, consistente nel maggior valore assunto dall'immobile in conseguenza dei detti lavori, accertando e dichiarando che la spesa sostenute nell'anno 1994 è stata pari a € 45.407,00 oltre ulteriori € 24.985,00 per Irpef e Ici.

5) Gravare di interessi e disporre la rivalutazione monetaria della pretesa creditoria.

6) Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la domanda riconvenzionale non sposta il valore della controversia.

7) Con vittoria di spese, competenze, onorari, rivalsa IVA, C.A. e rimborso forfettario ex art. 14 D.M. 126/04".

Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione e svolta consulenza tecnica d'ufficio, la causa, assegnata a questo Giudice con decreto reso il 23.3.2010, veniva riunita all'altra iscritta al n. 88490/2003 R.G., con ordinanza resa il 4.5.2011.

Precisate le conclusioni, le cause riunite erano trattenute in decisione il 24.10.2012, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi ottanta giorni e, con ordinanza del 24.1.2013, ne veniva disposta la rimessione sul ruolo istruttorio, per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con nuovi ausiliari, essendo deceduto il Dott. Ing. Persona_1, stante la necessità di avere concrete indicazioni circa le modalità di divisione del terreno sito in Cirò Marina (Crotone) e in considerazione del fatto che l'attore, con la comparsa conclusionale, aveva prodotto un certificato rilasciato il 20.11.2012 dall'Ufficio Tecnico di tale Comune, attestante la destinazione agricola del terreno, il cui valore era stato stimato in euro 2.104.000,00 dall'ausiliario d'ufficio, che lo aveva ritenuto edificabile.

Previa istanza delle parti costituite, le quali avevano preannunciato di voler raggiungere un accordo circa la divisione ereditaria, a norma dell'art. 296 c.p.c., con ordinanza del 27.3.2013 si disponeva la sospensione del processo per il periodo di quattro mesi.

Riassunta la causa, all'udienza del 18.10.2013 era disposto il rinvio al successivo giorno 8, in cui l'Avv. Maurizio Nucci produceva documentazione comprovante il perfezionamento della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti dell'Avv. Antonio Laurenti.

Il 19.11.2013 l'Avv. Serapio Deroma proponeva istanza di ricusazione del Giudice, che il successivo giorno 22 sospendeva il processo con ordinanza ex art. 52, u.c., c.p.c.

Il Collegio per la trattazione dei ricorsi in materia di ricusazione rigettava l'istanza di cui al ricorso per ricusazione con provvedimento deliberato il 19.12.2013 e depositato il 7.1.2014.

Controparte_2 proponeva due ricorsi per la riassunzione del giudizio in date 3 e 7 aprile 2014, esponendo che il 24.11.2013 era deceduta CP_6 il primo ricorso indicava la definizione del procedimento promosso con l'istanza ex art. 52

c.p.c., l'altro ricorso conteneva la conferma delle conclusioni rassegnate il 24.10.2012, "con accrescimento della quota della de cuius, limitatamente a quanto pervenutole dal marito premorto, in favore dei tre figli Antonio, CP_2 e Pt_1, in riassunzione-prosecuzione del processo sospeso-interrotto".

I ricorsi e il relativo decreto del 8-10.4.2014 erano ritualmente notificati alle parti costituite e agli eredi di CP_6 rispettivamente, ai sensi degli art. 170 e 303, comma 2, c.p.c.; prodotto il testamento di CP_6 il contraddittorio era integrato nei confronti dei nipoti CP_4, CP_6 e Controparte_1, designati coeredi con i figli, i quali non si costituivano.

Rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 6.7.2016, in cui erano precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni>>.

§1.2 - L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:

<<rigetta le domande proposte agli atti delle cause riunite iscritte ai n. 88490/2003 e 79034/2006 RG;

compensa interamente le spese processuali e pone a carico di Antonio, CP_2 e Parte_1, nella misura di un terzo ciascuno, le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con decreti in atti>>.

§1.3 - La decisione è motivata come di seguito riportato.

<<Il Tribunale rileva che la relazione tecnica d'ufficio, depositata il 21.10.2015, il cui contenuto esaustivo va recepito in questa sede, reca il seguente accertamento inerente alla conformità o meno delle costruzioni alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità, con la specificazione della tipologia di eventuali abusi riscontrati e l'indicazione dell'eventuale possibilità di sanare gli illeciti: "Immobile sito in Roma

L'appartamento sito in Roma, via Claudio Achillini n. 7, piano 3°, int. 5 è stato edificato con Licenza edilizia n. 574 del 1957 (All. 12), a cui ha fatto seguito la Dichiarazione di abitabilità n. 263 del 25.08.1977 (All. 12). Dal confronto tra il progetto approvato (All. 12) ed il rilievo eseguito (All. 22), si rilevano le seguenti difformità che non risultano essere state sanate:

- diversa distribuzione interna di alcuni ambienti interni;
- chiusura e veranda del balcone avente accesso dalla cucina;
- eliminazione dell'accesso di servizio mediante chiusura del ballatoio che in progetto risulta aperto, con realizzazione di un servizio igienico.

Mentre la diversa distribuzione interna degli ambienti è sanabile con una CILA in sanatoria, i due ampliamenti devono invece essere rimossi, in quanto non sanabili. Il costo totale della sanatoria e del ripristino degli ampliamenti è così valutato: - Pratica edilizia, comprensiva di oneri professionali e dei diritti da versare al Comune = € 3.000,00 - Costo delle opere di demolizione e di ripristino (opere edili e

impiantistiche), riguardanti la rimozione della veranda sul balcone e la rimozione del bagno realizzato sul ballatoio, con ripristino dell'ingresso di servizio = € 12.000,00 - Totale = 3.000 + 12.000 = € 15.000,00.

Si precisa che l'appartamento int. 5 è comprensivo della pertinenza millesimale dell'abitazione dell'ex portiere, che ora è adibito a studio privato professionale. Per tale immobile, il Sig. Controparte_1 presentò istanza di condono edilizio prot. 86/254782, per cambio di destinazione d'uso di 40 mq da abitazione in uffici e studi privati. La pratica non risulta essere stata ancora concessionata.

Immobili siti in Cirò Marina (KR).

Terreni

Sui seguenti terreni risultano edificati alcuni immobili, per i quali non sono stati reperiti dei titoli di legittimità:

- Terreno Foglio 18, p.lla 147, su cui è costruito un piccolo fabbricato ad uso forno, magazzino, ecc. L'abuso ricade nella porzione avente destinazione verde di rispetto, che, secondo l'art. 24 delle N.T.A. del P.R.G., è caratterizzata da inedificabilità totale. L'abuso dovrà pertanto essere rimosso ed il costo di tutte le opere e delle pratiche amministrative necessarie è stimato in € 4.000,00.

- Terreno Foglio 18, p.lla 627, su cui è stato realizzato il fabbricato p.lla 611. Detto fabbricato cade in gran parte nella porzione avente destinazione verde di rispetto, che, secondo l'art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. è caratterizzata da inedificabilità totale. Non essendo ipotizzabile una rimozione parziale di una struttura in c.a. unitaria, l'abuso dovrà pertanto essere rimosso ed il costo di tutte le opere e delle pratiche amministrative necessarie è stimato in € 9.000,00.

Fabbricati in zona via della Stazione (lato Nord)

- L'appartamento, via della Stazione n. 27, piano primo, identificato al Catasto Fabbricati di Cirò Marina al Foglio 68 particella 58, sub. 10 risulta essere collocato al 1° piano di un fabbricato d'epoca realizzato all'incirca nell'anno 1850 (All. 14). Dal confronto tra la planimetria catastale del 23.05.1940 ed il rilievo metrico attuale, risultano le seguenti difformità:

- diversa distribuzione interna;
- accorpamento di un vano (doppio) adiacente ad uso salone;
- ampliamento del balcone originario in ampia terrazza.

Gli abusi risultano essere sanabili, previa presentazione di un'istanza di regolarizzazione presso il Comune. Il costo delle pratiche amministrative, comprensivo di oneri professionali e dei diritti da corrispondere al Org_1 è stimato essere pari ad € 3.000,00.

- L'appartamento, via della Stazione s.n.c., piano terra, identificato al Catasto Fabbricati di Cirò Marina al Foglio 68, particella 58, sub. 11, risulta essere collocato al piano terra di un fabbricato d'epoca realizzato all'incirca nell'anno 1850 (All. 14) ed è conforme con la planimetria catastale.

- L'appartamento, via della Stazione s.n.c., piano terra, identificato al Catasto Fabbricati di Cirò Marina al Foglio 68, particella 58, sub. 12 risulta essere collocato al piano terra di un fabbricato d'epoca realizzato all'incirca nell'anno 1850 (All. 14) ed è sostanzialmente conforme con la planimetria catastale.

- Il magazzino, piazzale della Stazione s.n.c., con accesso da via Mandorleto, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati di Cirò Marina al Foglio 68 particella 58, sub. 13 risulta essere collocato al piano terra di un fabbricato d'epoca realizzato all'incirca nell'anno 1850 (All. 14). Il confronto tra il rilievo attuale e la planimetria catastale consente di affermare che sussiste una diversa distribuzione interna. L'abuso risulta essere sanabile, previa presentazione di un'istanza di regolarizzazione presso il Comune. Il costo delle pratiche amministrative, comprensivo di oneri professionali e dei diritti da corrispondere al Org_1 è stimato essere pari ad € 1.500,00.

- Il magazzino, piazzale della Stazione s.n.c., con accesso da via Mandorleto, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati di Cirò Marina al Foglio 68, particella 58, sub. 14 risulta essere collocato al piano terra di un fabbricato d'epoca realizzato all'incirca nell'anno 1850 (All. 14). Il confronto tra il rilievo attuale e la planimetria catastale consente di affermare che sussiste una diversa distribuzione interna per la realizzazione di un servizio igienico. L'abuso risulta essere sanabile, previa presentazione di un'istanza di regolarizzazione presso il Comune. Il costo delle pratiche amministrative, comprensivo di oneri professionali e dei diritti da corrispondere al Org_1 è stimato essere pari ad € 1.500,00.

- Il magazzino distinto al Catasto Terreni Foglio 18, p.lla 611 è abusivo e non è sanabile, come già indicato alla pag. 32 della presente relazione.

Fabbricati in zona via della Stazione (lato Sud)

- L'appartamento, via della Stazione n. 14, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati di Cirò Marina al Foglio 68 particella 19, sub. 1, risulta essere collocato al piano terra di un fabbricato d'epoca realizzato all'incirca nell'anno 1940 (All. 14). Tuttavia, esso non è conforme con la planimetria catastale del 31.12.1939 in quanto la porzione legittima è costituita dal solo vano d'ingresso, che oggi è ad uso cucina-pranzo. I restanti ambienti, costituiti da n. 2 camere e servizio igienico, risultano essere privi di titolo di legittimità e pertanto essi dovranno essere rimossi [...]" (pagine da 30 a 34 della relazione tecnica d'ufficio del 21.10.2015).

L'esito dell'accertamento appena indicato non è stato contrastato mediante la produzione di documenti attestanti il rilascio di titoli a edificare o in sanatoria e la conformità dello stato dei luoghi rispetto alle planimetrie catastali, né i condividenti hanno ridotto la domanda di divisione ai beni immobili esenti da abusi edilizi e dalle difformità rispetto alla rappresentazione in catasto.

I riscontri illeciti edilizi non risultano effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, con la conseguente preclusione dell'invocato scioglimento della comunione, in quanto i condividenti non hanno fornito la prova dell'epoca di

realizzazione dei beni immobili abusivi, che, in applicazione della disciplina più restrittiva, si presume effettuata nel periodo successivo al 1.9.1967.

Il compendio immobiliare de quo non può essere diviso, in base alla disposizione dell'art. 46 D.P.R. 380 del 2001 – rubricato Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8), in quanto riguarda anche beni incommerciabili e trova applicazione l'art. 40 della legge n. 47 del 1985, che prevede: "Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria".

L'ampia formulazione della norma, non consente di accedere a una diversa soluzione interpretativa, in quanto non è preclusa l'acquisizione della proprietà immobiliare a titolo di successione ereditaria, al cui scioglimento della comunione, annoverabile tra gli atti inter vivos, osta il mancato rilascio di concessioni edilizie in sanatoria o la riduzione in pristino delle parti degli edifici realizzate nell'inosservanza della normativa urbanistica e non sanabili.

La situazione descritta preclude lo scioglimento della comunione e va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "A norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i beni immobili che abbiano subito, in epoca successiva al 1° settembre 1967, interventi di trasformazione edilizia per i quali sia necessaria la concessione, sono incommerciabili - con conseguente nullità dei relativi atti di trasferimento - ove l'alienante non dia conto degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria o della presentazione della relativa domanda; ad escludere la commerciabilità è sufficiente che l'opera abbia subito modifiche nella sagoma o nel volume rispetto a quelli preesistenti, dovendosi ritenere tale la costruzione di una veranda, locale normalmente privo dei connotati di precarietà e destinato a durare nel tempo" (Cass. civ., sentenza n. 52 del 7.1.2010, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 610647) ed è stato affermato, inoltre: "Anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 cod. civ., si applica la nullità prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali "inter vivos" relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria. Tale nullità ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda di

divisione giudiziale della comunione di un appezzamento di terreno sul quale erano stati realizzati manufatti abusivi).” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 630 del 17.1.2003, ivi, Rv. 559824).

Si rileva, inoltre, che la consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato difformità della rappresentazione catastale di alcuni beni immobili rispetto alla conformazione dello stato dei luoghi.

Alle pagine 23 e 24 della relazione tecnica d’ufficio del 21.10.2015 si legge: “Il Magazzino sito in via Mandorleto snc distinto al Foglio 18, p.lla 611, sub. 1, risulta privo di planimetria depositata e, per unanime dichiarazione delle parti, esso è anche stato dichiarato abusivo [...]”.

“L’appartamento in via della Stazione snc, distinto al Foglio 68, p.lla 19, sub. 1, presenta una planimetria catastale che è relativa solo alla porzione legittima, in quanto edificata in tempi antichi. Successivamente, però, l’immobile ha subito un ampliamento significativo, che oggi è privo di sanatoria e dunque non si procede alla registrazione catastale, la cui correzione, invece, dovrà avvenire solo a seguito della rimozione della porzione abusiva. L’appartamento sito in via della Stazione snc, distinto al foglio 68, p.lla 58, sub. 10 presenta una planimetria catastale difforme rispetto allo stato dei luoghi. Le difformità sono così sintetizzabili:

- a) Ampliamento per accorpamento di n. 2 vani, che oggi costituiscono il salone in cui è presente la richiamata infiltrazione (cfr. pag. 14 della presente relazione);*
- b) Ampliamento di un balcone con realizzazione di una terrazza, che costituisce la copertura della sottostante centrale termica (cfr. pag. 14 della presente relazione);*
- c) Diversa distribuzione interna dell’alloggio.*

Il magazzino sito in piazzale della Stazione s.n.c., con accesso da via Mandorleto, distinto al Foglio 68, p.lla 58, sub. 13, presenta una diversa distribuzione interna, per creazione di un nuovo vano, rispetto alla planimetria catastale.

Il magazzino sito in piazzale della Stazione s.n.c., con accesso da via Mandorleto, distinto al foglio 68, p.lla 58, sub. 14 presenta una diversa distribuzione interna, per creazione di un nuovo vano per servizi, rispetto alla planimetria catastale.

Il Magazzino che insiste sul Terreno Foglio 18, p.lla 148 del Catasto Terreni di Cirò Marina, con accesso su via Perugia n. 22 non risulta accatastato”.

L’art. 19, comma 14°, del testo del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione del 30 luglio, recante: ‘Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica’ prevede: “All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, (ad esclusione dei diritti reali di garanzia) devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della

conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. [...]”.

E' irrilevante l'introduzione di questa disposizione di legge dopo l'instaurazione del giudizio, in quanto la norma riguarda l'atto di scioglimento della comunione, ancorché giudiziale, da porre in essere nella sua vigenza (circa l'applicabilità della disciplina appena indicata anche ai procedimenti giudiziali promosse prima della sua entrata in vigore, cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 2363 del 7.2.2012, n. 2363, giudice Dott. M. L. Rossi e sentenza n. 7658 del 16.4.2016, giudice Dott. L. D'Alessandro).

Circa le difformità dei beni immobili rispetto alle disposizioni urbanistiche e alla disposizione di legge appena indicata, va considerato che il principio di universalità della divisione ereditaria è derogabile previo espresso accordo delle parti, che nella presente fattispecie non è stato formulato, mediante la limitazione della domanda di divisione ai soli beni esenti da abusi edilizi o conformi ai dati risultanti in Catasto (Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 10220 del 29.11.1994, n. 573 del 12.1.2011, n. 5869 del 24.3.2016, n. 6931 del 8.4.2016).

Non va disposta l'invocata condanna alla rimozione delle parti degli edifici realizzate nell'inosservanza della normativa urbanistica, trattandosi di una domanda non funzionale all'esercizio dell'esperita azione di scioglimento della comunione e alla conseguente pronuncia giudiziale, a cui non si applicano le disposizioni che, per i beni immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, prevedono che l'aggiudicatario possa ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, in quanto la domanda giudiziale in esame non riguarda una procedura individuale o concorsuale di espropriazione forzata immobiliare, in cui prevale la tutela del diritto azionato dal creditore, il cui esercizio non può essere precluso da un illecito urbanistico del bene immobile staggito.

Il convenuto non può essere condannato al rilascio del bene immobile sito in Via Achillini n. 7, in cui ha titolo ad abitare, essendone comproprietario (cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2423 del 9.2.2015), né, stante la preclusione alla domanda di scioglimento della comunione, può essere accolta la conseguente domanda intesa a conseguire il pagamento della cd. indennità di occupazione.

La domanda di rimborso della quota delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento in Via Achillini n. 7 deve essere respinta, in quanto l'attore ha esposto di aver realizzato tale attività durante la vita e con il consenso del padre, esclusivo proprietario del bene immobile, in vista dell'occupazione del bene immobile, ancora in atto. La domanda in parola non è stata formulata con l'allegazione che il genitore si è obbligato a restituire all'istante quanto impiegato per la ristrutturazione e nulla è stato dimostrato a questo riguardo, con la conseguente inconfigurabilità di un debito ereditario.

Le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con i decreti in atti, vanno poste a definitivo carico dei coeredi di Parte_3, CP_2 e Parte_1 – nella misura di un terzo ciascuno, e le spese processuali vanno interamente compensate, considerati i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in relazione alle spese di lite nei giudizi divisorii (Cass., 19.10.2009, n. 22122; 7.2.2011, n. 3024)>>.

§2.1 - Con l'atto di appello Parte_1 e Parte_2 hanno formulato le seguenti conclusioni:

<<Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in integrale riforma della sentenza impugnata:

1) disporre la divisione di tutto il compendio ereditario lasciato dal dott. CP_1

[...] quale definitivamente accertato in giudizio tramite la CTU redatta dai dott.ri Per_2 e Per_3 A tal fine i coeredi Antonio e Parte_1 richiedono l'attribuzione congiunta delle quote ai nn. 1 e 3 (uno e tre) della C.T.U., in modo da evitare ulteriori frazionamenti ed essendo già d'accordo sulla ripartizione dei beni ivi compresi;

2) condannare il Sig. Controparte_2 alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese da quest'ultimo anticipate nella misura di cui alle n. quattro fatture rilasciate dai CTU e depositate in atti, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;

3) disporre a carico della massa ogni spesa della presente procedura, ivi compresa la fattura rilasciata dai notai Per_4 e Pt_4 .

4) condannare il sig. Controparte_2 al rilascio in favore dei coeredi dell'appartamento in Roma, Via Achillini n. 7, con contestuale condanna del medesimo al pagamento dell'indennità di occupazione in favore dei coeredi pari ad € 1.850,00 mensili dal 27 nov. 2006 alla data del rilascio, con interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria delle spese ed onorari del giudizio e ripetizione del contributo unificato versato>>.

§2.2 - Si è costituito, in data 26 ottobre 2017, Controparte_2 che ha formulato le seguenti conclusioni:

<< In via preliminare, dichiarare inammissibile il proposto appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;

In via principale, rigettare integralmente il proposto appello, perché del tutto infondato in fatto e diritto, giusta le argomentazioni di cui alla superiore narrativa. In accoglimento dell'appello incidentale condizionato, per la denegata e non creduta ipotesi che l' CP_7 possa superare le nostre eccezioni al primo motivo del proposto appello,

1. accertare e dichiarare che in primo grado, trattenuta la causa in decisione la prima volta, la stessa non poteva essere rimessa sul ruolo sulla base di un documento prodotto soltanto con la comparsa conclusionale e formato addirittura dopo l'udienza delle precisazioni delle conclusioni.

2. Accertare e dichiarare l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine alle spese effettuate dall'Ing. *Controparte_2* in favore della massa ereditaria, nella misura accertata dalla prima C.T.U. e, per l'effetto, attribuire al medesimo in prededuzione ad ogni operazione divisionale l'importo di € 109.610,07.

3. Accertare e dichiarare, l'illegittimità della disposizione di nuova C.T.U., sia perché non vi era motivo di ripeterla, essendo la prima C.T.U. immune da vizi logici e sorretta da congrua motivazione scientifica, sia perché il primo C.T.U., in relazione al bene per il quale è stato surrettiziamente introdotto in maniera tardiva il certificato di destinazione urbanistica, aveva comunque indicato il valore agricolo ed il valore edificatorio del medesimo bene, per cui, in ipotesi, ove ci fosse stata la convinzione della destinazione agricola dello stesso, il Tribunale aveva tutti gli elementi per decidere e sia da ultimo, perché il lasso di tempo intercorso tra la prima valutazione peritale e l'udienza delle precisazioni delle conclusioni, non giustificava una nuova valutazione ed in ogni caso, dei quattro anni decorsi, due anni e mezzo erano stati sprecati per rinvii semplici concessi dal Giudice all'Avv. Nucci per consentirgli di sopperire alle sue inadempienze processuali.

4. Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda di cui al secondo giudizio proposto dai sigg.ri *Pt_1* ed *Parte_2* e l'omessa pronuncia sul relativo petitum, che alla pronuncia di merito avrebbe dovuto far seguire la condanna alle spese degli attori.

5. Accertare e dichiarare l'errore commesso dal Tribunale nell'omettere di attribuire la quota ereditaria ab origine spettante alla sig.ra *CP_6* deceduta in corso di causa, in favore dei suoi figli, che in relazione alla stessa risultavano gli unici eredi atteso che per i nipoti, la de cuius aveva disposto istituzione di erede ex re certa.

6. Ai fini del contributo unificato la causa ha valore indeterminato e riteniamo che lo stesso non sia dovuto, perché l'appello incidentale è solo condizionato.

7. Con integrale vittoria di spese, rivalsa iva, cassa avvocati e rimborso forfettario dei due gradi di giudizio, anche tenendo conto dell'assoluta infondatezza del secondo giudizio riunito promosso da Antonio e *Parte_1*, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>>.

§2.3 - Infine, si è costituito in giudizio, in data 11 ottobre 2019, *CP_1*

[...], per <<aderire integralmente all'appello proposto dai Sigg.ri *[...]*

Parte_1 ed *Parte_2*, ed alle conclusioni ivi articolate>>.

§2.4 - Non si costituivano in giudizio, invece, *CP_3* *CP_4*

[...] e *Controparte_5*, con relativa contumacia.

§2.5 - All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

L'appello principale è infondato.

§3.1 - Con il primo motivo di impugnazione, rubricato <<violazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 380/2001 e 40 della L. n. 47 del 1985>>, gli appellanti principali

Parte_2 e Parte_1 censurano la gravata sentenza argomentando come di seguito riportato.

<< 1.1. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che le citate norme, disponendo la nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17.3.1985, siano estensibili anche agli atti mortis causa, quale lo scioglimento di una comunione ereditaria.

1.2. La tesi è smentita dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il cit. art. 40 della L. 47/1985 limita espressamente il proprio campo di applicazione ai soli atti inter vivos, rimanendo perciò inestensibile a tutta la categoria degli atti mortis causa, ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie (cfr. Cass. 1.2.2010 n. 2313; 2.11.2001 n. 15133). Ciò in quanto, ad avviso della S.C., la divisione ereditaria, pur attuandosi dopo la morte del de cuius, costituisce l'evento terminale della vicenda successoria, e quindi rispetto a questa non può considerarsi autonoma.

1.3. A ciò si aggiungano due brevi considerazioni: a) posto che la indicata normativa, attraverso la sanzione della incommerciabilità dell'immobile abusivo, si prefigge lo scopo di impedire finalità speculative, ne consegue che non possono rientrare nel suo campo di applicazione gli atti giurisdizionali, quale la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, atteso che detta sentenza è un atto in cui un organo dello Stato individua la disciplina applicabile al caso concreto, e non certo un atto di autonomia privata rispetto a cui solamente può prospettarsi l'intento speculativo; b) ove si potesse condividere la tesi espressa nella sentenza impugnata si giungerebbe al paradossale risultato che mentre la divisione giudiziale della comunione ereditaria non sarebbe possibile, all'identico risultato si perverrebbe in caso di divisione operata dal testatore, in relazione alla quale nessun problema potrebbe porsi circa l'applicabilità delle norme indicate, del tutto estranee alla successione testamentaria. Con evidente irragionevolezza di una siffatta interpretazione della norma ex art. 3 Cost>>.

La censura è infondata.

Infatti, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dagli appellanti risulta oramai superato da Cass. civ., SS.UU., n. 25021 del 7 ottobre 2019, la quale ha chiarito che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 380 del 2001 (già art. 17 della legge 47 del 1985) e dell'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

In particolare, ha precisato la Suprema Corte che *<<La ratio delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 è, infatti, quella di rendere i diritti reali sugli edifici abusivi "non negoziabili" con atto tra vivi e, nel contempo, di assicurare – a garanzia della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici – la loro trasmissibilità iure hereditatis. Gli eredi subentrano nella medesima posizione del defunto ed acquistano, perciò, il fabbricato*

abusivo nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui era posseduto dal de cuius. È naturale allora che, come il de cuius non avrebbe potuto alienare l'immobile abusivo a terzi o dividerlo con l'eventuale comproprietario di esso, così – ove l'edificio abusivo cada in comunione ereditaria – anche i coheredes non possano alienare a terzi o dividere tra loro il fabbricato abusivo edificato dal loro dante causa, essendo tale immobile destinato a rimanere in comunione fino a quando non sia sanato (ove possibile) o fino a quando l'abuso edilizio non sia materialmente eliminato>>.

Con l'ulteriore precisazione, assolutamente *tranchant* nel presente caso, che <<la disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985 (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si applica non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003)>>.

§3.2 - Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato <<*violazione dell'art. 101, co. 2, c.p.c. e dei principi generali in tema di contraddittorio*>>, gli appellanti principali *Parte_2* e *Parte_1* censurano la gravata sentenza argomentando come di seguito riportato.

<<2.1 In via subordinata si deve rilevare che il Tribunale di Roma ha definito la causa in base ad una questione rilevata d'ufficio, non prospettata da nessuna delle parti e mai dibattuta nel processo.

Tanto basta a determinare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, in violazione dell'esercizio del contraddittorio, con la connessa facoltà di modificare le domande, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria (cfr. Cass. 31.10.2005 n 21108; 11.12.2013 n 27631).

Ciò comporta, ad avviso delle indicate pronunce della S.C. ed in forza del disposto dell'art. 354 c.p.c., comma 4, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile.

Nella vicenda in esame ben avrebbero potuto le parti, se messe a conoscenza della questione, dimostrare che le rilevate irregolarità erano state compiute anteriormente al 1967, ovvero produrre un atto notorio attestante che le medesime irregolarità erano anteriori alla entrata in vigore della legge n 47 del 1985.

In via del tutto subordinata all'accoglimento del primo motivo si chiede dunque che codesta Corte voglia disporre la rimessione in termini degli appellati nei sensi sopra indicati>>.

In effetti, il giudice che ritenga di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle opportune difese, dando spazio alle consequenziali attività. La mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà

di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell'art. 354 comma quarto c. p. c., la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile (*ex plurimis* Cass. civ., sez. III, n. 21108 del 31 ottobre 2005).

Orbene, con ordinanza del 5 aprile 2023 questa Corte ha provveduto a rimettere in termini gli appellanti principali, *<<per depositare documentazione attestante le regolarità edilizia ed urbanistica degli immobili de quibus, ovvero dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 40 della L. n. 47/1985>>*; tanto più che la conformità ai requisiti edilizi ed urbanistici degli immobili oggetto di scioglimento della comunione non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, *<<che può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio di appello, purché prima della relativa decisione>>* (Cass. civ., sez. II, ord. n. 6684 del 7 marzo 2019).

Ciò posto, all'esito della produzione documentale, avvenuta il 30 maggio 2023, occorre rilevare che in relazione al fabbricato abusivamente realizzato sul terreno distinto in catasto al foglio 18 particella 627-611 (che nel progetto divisionale definitivo, del 2 maggio 2016, è stata quantificata dai CC.TT.UU. in € 151.880,98 ed inserita nel lotto 1) permane l'omessa indicazione di eventuale titolo a costruire od in sanatoria, e che esso non è neppure contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 (sulla eventuale realizzazione anteriore al 1° settembre 1967), relativa invece ad altri beni.

Atteso che gli appellanti principali hanno comunque concluso chiedendo lo scioglimento dell'intero compendio ereditario, senza escludere quest'ultimo bene ex art. 713, comma 1, c.c. (v. in particolare verbale udienza del 22 novembre 2023), ne consegue, per quanto precedentemente argomentato in sede di censura del primo motivo di gravame, l'impossibilità di poter procedere alla divisione.

§3.3 - Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato *<<violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia>>*, gli appellanti principali *Parte_2* e *Parte_1* [...] censurano la gravata sentenza argomentando come di seguito riportato. *<< Il dott. Parte_1, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 luglio 2016 ha depositato due fatture (n. 89 del 13.5.2016 per euro 5.964,75, rilasciata dal CTU ing. Mariani e n 20/2016 del 28.4.2016 per euro 5.850,05 rilasciata dal CTU dott. Per_3 per il saldo della CTU a carico di Controparte_2, ma da questi inadempite. Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni (in data 27.9.2016), il dott. Parte_1 ha dovuto altresì adempiere a due altri insoluti del fratello CP_2 per euro 3.039,73 (ing. Mariani) e per euro 2981,26 (dott. Per_3; le relative fatture sono state depositate con le note di replica. Di tali somme,*

come risulta dalla stessa sentenza di primo grado, è stata richiesta la restituzione (dando altresì atto che con bonifico dell'11 ott. 2016 *Controparte_2* ha effettuato una restituzione parziale al fratello *Pt_1* per euro 5.000,00), così come è stata richiesta la restituzione - pro quota - della parcella dello Studio notarile *Per_4* e *Pt_4* per € 4.980,00 (spese per la certificazione notarile effettuata nel corso del giudizio), di competenza della massa ereditaria ma saldata solo da [...] *Parte_1*. Il Giudice di primo grado ha posto definitivamente tali spese a carico, in parti uguali, di Antonio, *Pt_1* e *Controparte_2*, ma ha ommesso di pronunciare formale condanna a carico di *CP_2* per la restituzione delle somme in suo luogo saldate dal fratello *Pt_1*. Di qui la violazione della norma indicata in rubrica>>.

La censura è infondata.

Con riferimento al pagamento degli emolumenti spettanti rispettivamente ai CTU ing. Mariani ed ing. *Per_3* l'appellante *Parte_1* si duole che il primo giudice, nel porre le spese di CTU <<nella misura di un terzo ciascuno>>, non abbia espressamente condannato, come invece richiesto in conclusioni, *CP_2* [...] a rifondergli quanto anticipato in sua vece.

Orbene, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza: quest'ultimo attiene, infatti, al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare (Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586). Sicché <<le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita e, quindi, altresì, ove tale ripartizione sia difforme da quella in precedenza adottata con il decreto di liquidazione emesso dal giudice>> (Cass. civ., sez. II, n. 23133 del 12 novembre 2015, n. 23133). Pertanto, per l'eventuale residuo rimborso delle suddette anticipazioni il *Parte_1* potrà agire con l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., senza necessità di ulteriore titolo giudiziale.

Il mancato scioglimento della comunione osta alla richiesta di porre a carico della massa le spese di cui alla fattura rilasciata dallo studio *Per_4* e *Per_5* per la relativa certificazione notarile, il cui pagamento integrale è stato dedotto dal *Parte_1*. Trattasi, comunque, di domanda formulata per la prima volta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.

§3.4 - Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione, rubricato <<mancato accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile di Via Achillini n. 7 – Roma, e di corresponsione dell'indennità di occupazione a carico di *Controparte_2*, gli appellanti principali *Parte_2* e *Parte_1* censurano la gravata sentenza argomentando come di seguito riportato.

<< Se, come si confida, codesta Corte riterrà fondato il primo motivo di appello, ne conseguirà che sarà possibile non solo emettere pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria nei termini già richiesti dagli appellati all'udienza del 6.7.2016, ma anche accogliere la domanda di rilascio dell'immobile in Roma, via Achillini n. 7, e di pronunciare condanna al pagamento dell'indennità di occupazione (entrambe nei confronti di Controparte_2) pari ad € 1.850,00 al mese (v. Ila C.T.U. pag. 76) dal 27 nov. 2006 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 79034/2006) alla data del rilascio>>.

Il rigetto del primo motivo di gravame, con conseguente mancato scioglimento della comunione ereditaria, è ostativo alla condanna del comproprietario CP_2 [...] al rilascio dell'immobile sito in via Achillini n. 7 ed al pagamento di indennità di occupazione.

§3.5 - In conclusione, l'appello principale va rigettato.

Ne consegue l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dal CP_2 [...] , condizionato all'accoglimento del primo motivo dell'appello principale.

Alla soccombenza segue la condanna degli appellanti principali Parte_1 e Parte_2 , nonché dell'appellato Parte_2 che ha aderito alle conclusioni formulate nel gravame principale, al pagamento in favore dell'appellato Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto dello scaglione di valore e delle fasi del giudizio (valore della causa, tenuto conto della stima del valore dell'asse ereditario compiuto dai CC.TT.UU. da ultimo in data 2 maggio 2016: da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00, tabella 12, scaglione ottavo, escluso compenso per la fase istruttoria, non espletata), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e Parte_5 avverso la sentenza n. 24015/2016 del Tribunale ordinario di Roma pubblicata il 23/12/2016, resa nel giudizio di primo grado relativo alle cause civili riunite iscritte ai n. 88490/2003 e 79034/2006, così provvede:

- a) rigetta l'appello principale;
- b) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
- c) condanna Parte_1 , Parte_2 e Controparte_1 , che ha aderito alle conclusioni dell'appello principale, al pagamento, in solido, delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_2 , che liquida in €

24.064,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, iva e cpa nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 a carico degli appellanti *Parte_1* e *Parte_2* .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024

Il Consigliere estensore
dott. Sandro Venarubea

Il Presidente
dott. Antonio Perinelli